

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
22785/2555

บริษัทรุ่งเรืองแทนหนึ่ง จำกัด  
บริษัทจีแอลเอส อินเตอร์เฟรท จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 824

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 4

จำเลยลงชื่อในใบตราส่งไว้ในฐานะตัวแทนเรือ จำเลยรับจองระวางเรือและลงชื่อในใบตราส่งแทนผู้ขนส่งเท่านั้น โดยจำเลยเป็นสำนักงานตัวแทนของผู้ขนส่งในประเทศไทย มีสำนักงานอยู่ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ แม้จำเลยและผู้ขนส่งต่างก็เป็นผู้ประกอบการให้บริการการขนส่งระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) เช่นกัน แต่จำเลยก็มีใช้ผู้ขนส่ง และเมื่อโจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในฐานะผู้ขนส่งโดยไม่ได้ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในฐานะเป็นตัวแทนผู้ทำสัญญารับขนของทางทะเลกับโจทก์แทนผู้ขนส่งตัวการซึ่งอยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาในต่างประเทศอื่นจะทำให้จำเลยต้องรับผิดชอบแต่ลำพังตนเอง จึงไม่อาจบังคับให้จำเลยต้องรับผิดชอบตาม ป.พ.พ. มาตรา 824 ได้ด้วย

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 1,002,505.83 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 960,101.36 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

## จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 25,305.20 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2549 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ในกรณีที่จำเลยจะชำระเป็นเงินบาท ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่มีการชำระเงิน ถ้าไม่มีประกาศในวันที่มีการชำระเงิน ก็ให้ใช้ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้ประกาศเป็นฉบับสุดท้ายก่อนวันที่จะมีการชำระเงิน ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท

## จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า จำเลยเป็นผู้ขนส่งหรือไม่ เห็นว่า ตามใบตราส่ง ซึ่งเป็นหลักฐานแห่งสัญญาขนส่งในครั้งพิพาทนั้น เป็นใบตราส่งของบริษัท โกลบลิงค์ คอนเทนเนอร์ไลน์ จำกัด มีชื่อ ที่อยู่ และเครื่องหมายการค้าของบริษัท โกลบลิงค์ คอนเทนเนอร์ไลน์ จำกัด ปรากฏชัดเจนที่มุมบนด้านขวา ชื่อผู้ส่งที่ทำสัญญาว่าจ้างคือโจทก์ ชื่อผู้รับตราส่งยังไม่ได้ระบุ ระบุเพียงว่า "To order" ชื่อผู้แจ้งการไปถึงของสินค้าคือ บริษัทดอง ทัง จำกัด เรือที่ใช้ในการขนส่งคือ VAN PHUC ขนส่งสินค้าจากท่าเรือกรุงเทพถึงท่าเรือเมืองไฮฟอง รูปแบบการขนส่งแบบ CFS การลงชื่อในใบตราส่ง แม้จำเลยลงชื่อไว้ แต่ก็ระบุชัดเจนว่าลงชื่อแทนบริษัท โกลบลิงค์ คอนเทนเนอร์ไลน์ จำกัด ผู้ขนส่ง โดยระบุเช่นนี้ไว้ถึงสองแห่ง นางจุฑามน กรรมการผู้จัดการของบริษัท โกลเด้นพอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนของโจทก์ที่ติดต่อจำเลยเบิกความว่า จำเลยลงชื่อในใบตราส่งไว้ในฐานะตัวแทนเรือ

โดยจำเลยเป็นสำนักงานตัวแทนของบริษัทโกลบลิงค์ คอนเทนเนอร์ไลน์ จำกัด ในประเทศไทย บริษัทโกลบลิงค์ คอนเทนเนอร์ไลน์ จำกัด มีสำนักงานอยู่ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำเลยและบริษัทโกลเด็นพอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่างก็เป็น Freight Forwarder เช่นกัน พยานหลักฐานของโจทก์จึงเชื่อสมอย่างชัดเจนกับข้อต่อสู้ของจำเลยและทางนำสืบของจำเลยที่มีนายวิชัย กรรมการผู้จัดการจำเลยมายืนยันว่า จำเลยเป็นเพียงตัวแทนของบริษัทโกลบลิงค์ คอนเทนเนอร์ไลน์ จำกัด ผู้ขนส่งซึ่งอยู่ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำเลยรับจองระวางเรือและลงชื่อในใบตราส่งแทนบริษัทโกลบลิงค์ คอนเทนเนอร์ไลน์ จำกัด เท่านั้น คดีฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นผู้ขนส่งดังที่โจทก์กล่าวอ้างในฟ้องและที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยมา และเมื่อคดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ขนส่ง โจทก์ไม่ได้ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในฐานะเป็นตัวแทน ผู้ทำสัญญารับขนของทางทะเลกับโจทก์แทนบริษัทโกลบลิงค์คอนเทนเนอร์ไลน์ จำกัด ตัวการซึ่งอยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาในต่างประเทศอื่นจะทำให้จำเลยต้องรับผิดชอบแต่ลำพังตนเองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 824 กรณีจึงไม่อาจบังคับให้จำเลยต้องรับผิดชอบตามกฎหมายมาตรา 824 ได้ด้วย ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบต่อโจทก์ในฐานะผู้ขนส่งตามใบตราส่งนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์จำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

(สรรรถันต์ เอี่ยมวรชัย-อร่าม เสนามนตรี-รัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายสอนชัย สิริวิทยกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นกค117/2551

ต้น

หมายเหตุ